

[별표 2]

부정·불량 건강기능식품 등의 신고내용별 포상금 지급금액(제3조 관련)

구분	위반사항	포상금액	관계법령 「건강기능식품 에 관한 법률」
1	가. 영업허가를 받지 아니하고 건강기능식품제조업 영업행위를 하는 경우	30만원	제5조제1항
	나. 다음의 어느 하나에 해당하는 건강기능식품 을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·수입·사용·저 장 또는 운반하거나 진열한 경우	5만원	제23조
	1) 썩었거나 상한 것으로서 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것		
	2) 유독·유해물질이 들어 있거나 묻어 있는 것 또는 그 염려가 있는 것. 다만, 인체의 건강 을 해할 우려가 없다고 식품의약품안전처장 이 인정하는 것은 예외	30만원	
	3) 병원미생물에 오염되었거나 그 염려가 있어 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것	30만원	
	4) 불결하거나 다른 물질의 혼입 또는 첨가 그 밖의 사유로 인체의 건강을 해할 우려가 있는 것	20만원	
	5) 영업허가를 받지 아니한 자가 제조한 것	30만원	
2	6) 수입이 금지된 것 또는 수입신고를 하지 아니 하고 수입한 것	15만원	
	가. 신고를 하지 아니하고 건강기능식품판매업 및 맞춤형건강기능식품판매업 영업행위를 하는 경우	10만원	제6조제2항·제3 항
	나. 기준·규격 위반 행위 중		제24조제1항
3	1) 기준과 규격이 정하여진 건강기능식품을 그 기준에 따라 제조·사용·보존하지 아니한 경우	10만원	
	2) 기준과 규격에 맞지 아니하는 건강기능식품 을 판매하거나 판매의 목적으로 제조·수입·사 용·저장·운반·보존 또는 진열하는 경우	10만원	
3	가. 마황, 부자, 천오, 초오, 백부자, 섬수, 백선	100만원	제24조

구분	위반사항	포상금액	관계법령 「건강기능식품 에 관한 법률」
	피, 사리풀을 사용하여 건강기능식품을 제조하거나 그러한 건강기능식품을 수입·판매 또는 진열하는 경우		제2항·제3항
	나. 가목 이외의 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료를 사용하여 건강기능식품을 제조하거나 그러한 건강기능식품을 수입·판매 또는 진열하는 경우	10만원	
	다. 배합·혼합 비율 및 함량이 의약품과 같거나 유사한 건강기능식품을 제조하거나 그러한 건강기능식품을 수입·판매 또는 진열하는 경우	10만원	